

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Huckelriede Kiosk: Vertragsergänzung, AGB und Nachträge - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein kleiner Kioskvertrag ist in Nachträgen, Mailzusagen, AGB und Lieferpflichten so zerfasert, dass niemand mehr weiß, was wirklich gilt.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 01_feldinventar_bsag.csv

Feld	Quelle	Wert	Einfügeort	Pflichtfeld	Vertrauensgrad	Rückfrage	Freigabe
Mieter Name	Term Sheet	Scherflein GmbH	Parteienrubrum	ja	hoch		offen
Mietobjekt Adresse	Term Sheet	Huckelriede / Niedersachsendamm 28201 Bremen	§ 1.1	ja	hoch		offen
Nebenkosten	Term Sheet	230,00 EUR	§ 3.2	ja	hoch		offen
Kauti on	Term Sheet	2.475,00 EUR	§ 3.5	ja	hoch	Kauti on gegen Kaltmiete prüfen	offen
Mietbeginn	Term Sheet	01.10.2026	§ 2.1	ja	hoch		offen
Laufzeit	Term Sheet	5 Jahre bis 30.09.2031	§ 2.1	ja	hoch		offen

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

BSAG-nahe Betreiberstruktur, Kiosk Huckelriede, Vermieterin, Lieferdienst, Steuerberater und Nachbargewerbe. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein kleiner Kioskvertrag ist in Nachträgen, Mailzusagen, AGB und Lieferpflichten so zerfasert, dass niemand mehr weiß, was wirklich gilt. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Mapping-Notiz Vorlage <-> Term Sheet

Status

Erstellt am 18.05.2026, 14:20 Uhr, durch RA-Fachangestellte Mara Klein nach Auswertung des Term Sheets Kiosk Huckelriede und Abgleich mit der BSAG-Mietvertragsvorlage. Geprüft durch RA Klotzkette am 18.05.2026, 16:45 Uhr.

Direkt mappbare Felder

Die folgenden Klammerstellen können 1:1 aus dem Term Sheet übernommen werden:

<<MIETER>> -> "Scherflein GmbH"

<<MIETER_ANSCHRIFT>> -> "Buntentorsteinweg 144, 28201 Bremen"

<<MIETER_VERTRETER>> -> "Geschäftsführer Karl Scherflein"

<<MIETOBJEKT>> -> "Kiosk Haltestelle Huckelriede, Hochstrasse 14, 28201 Bremen"

<<MIETFLAECHE>> -> "ca. 18 qm Verkaufsraum + 6 qm Lager"

<<NUTZUNG>> -> "Imbiss-Kiosk, Zeitungsverkauf, Heissgetraenkeausschank, Lottoannahmestelle"

<<KALTMIETE>> -> "1.450,00 EUR netto monatlich"

<<NEBENKOSTEN>> -> "320,00 EUR netto monatlich (Pauschale)"

<<GESAMTMIETE>> -> "1.770,00 EUR netto monatlich, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer bei Option"

<<KAUTION>> -> "5.310,00 EUR (drei Bruttomonatsmieten)"

<<LAUFZEIT_FEST>> -> "fünf Jahre, beginnend am 01.07.2026, endend am 30.06.2031"

<<UEBERGABE>> -> "30.06.2026, 09:00 Uhr, vor Ort"

Fehlende Felder (zwingend Rückfrage)

<<MIETER_REGISTER>>: Registergericht und Registernummer der Scherflein GmbH fehlen im Term Sheet.

<<MIETER_USTID>>: USt-IdNr. fehlt; relevant für die Option zur Umsatzsteuer.

<<KALTMIETE_WORTE>>, <<NEBENKOSTEN_WORTE>>, <<GESAMTMIETE_WORTE>>, <<KAUTION_WORTE>>: Die Vorlage verlangt Beträge in Worten; das Term Sheet liefert nur Ziffern.

<<BSAG_UNTERZEICHNER>> und <<BSAG_FUNKTION>>: Wer unterschreibt für die BSAG (Vorstand, Prokurist, Leiter Immobilienmanagement)?

Konfliktstellen Vorlage vs. Term Sheet

Hinweise

Beträge in Worten werden erst beim Clean-Entwurf eingesetzt, nicht im Track-Changes-Lauf.

Sonderpunkte (Konkurrenzschutz, Sortiment, Fettabscheider) werden im Clean-Entwurf als neue Paragraphen markiert, damit der Vermieter sie identifizieren kann.

Track-Changes-Fassung wird erst auf ausdrückliche Anforderung erzeugt - sonst nur Clean-Entwurf.

Verzeichnis der Anlagen (Lageplan, Grundriss, Übergabeprotokoll) ist im Term Sheet nicht vollständig; vor Versand prüfen.

Feld	Vorlage (generisch)	Term Sheet	Konfliktlösung
Verlängerungsoption	2 x 2 Jahre	2 x 3 Jahre	Term Sheet hat Vorrang, Klausel anpassen
Konkurrenzschutz	Nicht vorgesehen	150 m Umkreis, ausserhalb der BSAG-Haltestellen	Neue Klausel § 8a einfügen
Sortiment	Nicht vorgesehen	Bindung an Imbiss, Zeitungen, Lotto	Neue Klausel § 8b einfügen
Fettabscheider	Nicht vorgesehen	Pflicht Mieter, halbjährlich	Neue Klausel § 10a einfügen
Abfallentsorgung	Mieter, ohne Frequenz	Mieter, mind. zweimal pro Woche	Anpassung in § 10
Rückbaupflicht	Vollständig	Ausnahme für genehmigte Einbauten	Anpassung in § 14 - offene Rückfrage
USt-Option	Wahlfeld	Beide optieren	Option dokumentieren, Vorsteuerbescheinigung anfordern

Rückfragen an die BSAG vor Clean-Entwurf

Status

Erstellt 18.05.2026 nach Mapping. Adressat: Frau Helma Tietjen, Leitung Immobilienmanagement BSAG, helma.tietjen@bsag.example. CC: RA Klotzkette, Mandant Karl Scherflein.

Pflicht-Rückfragen (vor Clean-Entwurf zwingend)

Registerdaten Mieter: Wir benötigen Registergericht, Handelsregisternummer und USt-IdNr. der Scherflein GmbH zur Einsetzung in das Rubrum und zur Pruefung der USt-Option nach § 9 UStG. Bitte beigefügten Handelsregisterauszug übersenden.

Verlängerungsoption: Die generische Vorlage sieht zwei Verlängerungsoptionen über je zwei Jahre vor. Das Term Sheet weist zweimal drei Jahre aus. Welche Variante soll im Vertrag stehen? Wir nehmen ohne Gegennachricht die Term-Sheet-Variante (2 x 3 Jahre).

Konkurrenzschutz: Das Term Sheet enthält einen Konkurrenzschutz im Umkreis von 150 Metern. Soll der Konkurrenzschutz vollumfaenglich übernommen werden oder mit Ausnahmen für BSAG-eigene Automatenanlagen, Kaffee-Carts und temporäre Veranstaltungsstände?

Sortimentsbindung: Soll das Sortiment auf Imbiss, Zeitungen und Lotto exklusiv beschränkt bleiben, oder soll ein Erweiterungsvorbehalt nach Zustimmung BSAG vereinbart werden (Praefranzlosspielautomaten, Backwaren)?

Rückbaupflicht: Das Term Sheet sieht eine Ausnahme für "genehmigte Einbauten" vor. Soll der Vertrag eine Liste der vorab genehmigten Einbauten (Tresen, Kühlvitrine, Fritteuse, Heissgetraenkemaschine) als Anlage enthalten, damit der Umfang der Rückbaupflicht klar abgegrenzt ist?

Unterzeichner BSAG: Wer unterschreibt für die BSAG (Vorstandsmitglied mit Vertretungsbefugnis, Prokurist, Leiter Immobilienmanagement mit Spezialvollmacht)? Bitte Funktion und ggf. Vollmachtsnachweis beifügen.

Optionale Rückfragen

Fettabscheider: Soll der Wartungsvertrag direkt von der BSAG bei der Fa. Aquaflow geschlossen werden (Kosten über Nebenkostenpauschale) oder vom Mieter selbst (Nachweis halbjährlich vorzulegen)?

Abfallentsorgung: Frequenz "mindestens zweimal pro Woche" - genügt ein Nachweis über Vertrag mit der Bremer Stadtreinigung, oder soll ein konkreter Abholplan beigelegt werden?

Werbung am Kiosk: Sind Werbeflächen am Kiosk (Leuchtschriften, Klebefolien an der Glasfront) Sache des Mieters oder unterliegen sie der Genehmigung BSAG, weil sie an einer Haltestelle stehen?

Track Changes: Soll zusätzlich zum Clean-Entwurf eine Track-Changes-Fassung gegen die Vorlage erstellt werden? Default: nein, nur Clean-Entwurf.

Frist

Antwort erbeten bis 22.05.2026, damit Clean-Entwurf zum 25.05.2026 versandfertig ist. Übergabe Kiosk ist für 30.06.2026, 09:00 Uhr vorgesehen.

Clean-Entwurf Checkliste

Status

Vorzulegen vor jedem Versand eines Clean-Entwurfs an Mieter oder Vermieter. Erstellt durch RA Klotzkette, Stand 18.05.2026.

Pflicht-Prüfungen

- [] Parteienrubrum vollständig: Vermieter (BSAG inkl. Anschrift, Vorstand, Handelsregister Bremen HRB 24501), Mieter (Scherflein GmbH inkl. Anschrift, Registerdaten, USt-IdNr., Geschäftsführer).
- [] Mietobjekt: Adresse, Fläche (18 qm Verkauf + 6 qm Lager), Lage im Haltestellenbereich (Bahnsteig West), Nutzungsbeschreibung übereinstimmend mit Term Sheet.
- [] Mietzins: Kaltmiete (1.450,00 EUR), Nebenkostenpauschale (320,00 EUR), Gesamtmiete (1.770,00 EUR) - jeweils in Ziffern UND in Worten ("eintausendvierhundertfuenfzig Euro").
- [] Umsatzsteueroption: Klausel zur Option nach § 9 UStG eingefügt; Vorsteuerbescheinigung Scherflein liegt vor (Anlage 4).
- [] Kautions: Drei Bruttomonatsmieten (5.310,00 EUR oder mit USt 6.318,90 EUR) - klarstellen, ob brutto oder netto.
- [] Laufzeit: Festmietzeit 01.07.2026 bis 30.06.2031 (fünf Jahre) eindeutig; Verlängerungsoption 2 x 3 Jahre konsistent mit Term Sheet (NICHT 2 x 2 wie in Vorlage).
- [] Kündigungsrechte: Ordentlich nach Ende Festzeit + Optionen; ausserordentlich nach Gesetz; keine versteckten Sonderkündigungsrechte.
- [] Sonderbedingungen eingebaut: Konkurrenzschutz § 8a, Sortimentsbindung § 8b, Fettabscheider § 10a, Abfall zweimal pro Woche § 10 Abs. 3, Rückbau § 14 mit Ausnahme genehmigte Einbauten.
- [] Anlagen verzeichnet: Lageplan, Grundriss mit Flaechenmass, Übergabeprotokoll-Muster, Vorsteuerbescheinigung, Liste vorab genehmigter Einbauten.

Form-Prüfungen

- [] Alle Klammerstellen << ... >> ersetzt - mit grep über das DOCX prüfen.
- [] Schriftbild durchgängig (Calibri 11, Überschriften Calibri 12 bold, einheitliche Absatzformatierung).
- [] Seitenzahlen, Fusszeile mit Aktenzeichen VAF-2026-BSAG-007.
- [] Unterschriftenblock für beide Seiten mit Ort, Datum, Name, Funktion.
- [] Keine Track-Changes-Reste, keine internen Kommentare.

Inhalt-Prüfungen

- [] Mietzweck (Imbiss/Zeitungen/Lotto) und Sortimentsbindung widerspruchsfrei.
- [] Konkurrenzschutz-Klausel deckt sich mit den Antworten der BSAG (Umfang, Ausnahmen).
- [] Wertsicherungsklausel - nur falls vereinbart; bei diesem Vertrag aktuell NICHT vereinbart, daher streichen.
- [] Schriftformklausel: jede Änderung schriftlich, auch der Änderungsvorbehalt selbst (BGH zur doppelten Schriftformklausel beachten).
- [] Gerichtsstand und anwendbares Recht (Bremen, deutsches Recht).

Pruefung Mandanteninteressen

- [] Rückfragen aus 03_rueckfragen_bsag.md beantwortet und im Entwurf umgesetzt.
- [] Risiken (Konkurrenzschutz-Ausnahmen, Rückbauumfang) im Mandantenbrief angesprochen.
- [] Bei Abweichungen vom Term Sheet erfolgt schriftlicher Hinweis im Versandschreiben.

Track Changes

- [] Track-Changes-Fassung NICHT erstellen, sofern nicht ausdrücklich angefordert. Mandantenbrief bzw. BSAG-Antwort dokumentieren.
- [] Bei Anforderung: Vergleichsdokument gegen die generische BSAG-Vorlage erstellen, alle Änderungen sichtbar, jede Klausel kommentiert.

Versand

- [] Clean-Entwurf als PDF und DOCX an BSAG und Scherflein GmbH.
- [] Kopie Aktenexemplar in
claude-fuer-deutsches-recht/testakten/vertragsausfueller-bsag-kiosk-huckelriede/clean_entwurf/.
- [] Fristenlauf für Rueckaeusserung (sieben Tage) im Fristenkalender setzen.
- [] Erst nach Freigabe beider Seiten: Unterschriftstermin koordinieren (Notar nicht zwingend, gewerbliches Mietverhältnis).

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

BSAG-nahe Betreiberstruktur, Kiosk Huckelriede, Vermieterin, Lieferdienst, Steuerberater und Nachbargewerbe. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein kleiner Kioskvertrag ist in Nachträgen, Mailzusagen, AGB und Lieferpflichten so zerfasert, dass niemand mehr weiß, was wirklich gilt. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Huckelriede Kiosk: Vertragsergänzung, AGB und Nachträge“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein kleiner Kioskvertrag ist in Nachträgen, Mailzusagen, AGB und Lieferpflichten so zerfasert, dass niemand mehr weiß, was wirklich gilt. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Huckelriede Kiosk: Vertragsergänzung, AGB und Nachträge - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Huckelriede Kiosk: Vertragsergänzung, AGB und Nachträge - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Huckelriede Kiosk: Vertragsergänzung, AGB und Nachträge

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein kleiner Kioskvertrag ist in Nachträgen, Mailzusagen, AGB und Lieferpflichten so zerfasert, dass niemand mehr weiß, was wirklich gilt. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: BGB AT/BT, AGB-Recht, Miet-/Pachtabgrenzung, Kauf-/Liefervertrag, Schriftform- und Nachtragslogik. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang Kiosk Huckelriede Vertragsausfüllung nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Miet-/Pacht-/Liefervertrag, AGB, Nachtrag, Schriftform, Gewährleistung, Preisanpassung, Kündigung und Vollständigkeitskontrolle. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

sichere Tatsachen: Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

plausible, aber offene Tatsachen: interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;

bloße Bewertungen: „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

Originalunterlagen sichern und nummerieren.

Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.

Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.

Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.

Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.

Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;

Zugangsnachweis;

Liste der entscheidungsbefugten Personen;

interne Freigabehistorie;

Zahlenbasis;

technische oder fachliche Anlage;

Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Mietvertrag

über die Vermietung von Räumlichkeiten in Immobilien der Bremer Straßenbahn AG

zwischen der

Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft (BSAG)

Flughafendamm 12, 28199 Bremen

Vorstand: Carola Aldag, Thorsten Harder, Claudia Wiest

Registergericht: Amtsgericht Bremen, HR B 4953 HB

USt-IdNr.: DE 811136151

– nachfolgend „Vermieter“ genannt –

und

[Firma/Name des Mieters]

[Straße, Hausnummer]

[PLZ Ort]

Geschäftsführung/Vertretung: [Name(n)]

Registergericht: [Gericht, HRB-Nr.]

USt-IdNr.: [USt-IdNr.]

– nachfolgend „Mieter“ genannt –

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

§ 1 Vertragsgegenstand

§ 2 Mietzeit und Kündigung

§ 3 Miete und Nebenkosten

§ 4 Mietbedingungen

§ 5 Beendigung des Mietverhältnisses

§ 6 Haftung

§ 7 Versicherungen

§ 8 Schlussbestimmungen

Elektronische Unterschriften

Anlagen

Vorbemerkung

Die Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft (BSAG) ist Eigentümerin bzw. Verwalterin verschiedener Immobilien im Stadtgebiet Bremen, darunter Haltestellen, Betriebshöfe, Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften. Die BSAG vermietet Räumlichkeiten in ihren Immobilien an Dritte zur gewerblichen oder sonstigen Nutzung. Die Parteien haben sich auf den Abschluss des nachfolgenden Mietvertrages geeinigt.

§ 1 Vertragsgegenstand

1.1 Die BSAG vermietet dem Mieter in der Liegenschaft [Adresse der Liegenschaft], [Beschreibung der Räumlichkeiten, z.B. Ladenlokal im Erdgeschoss, Büroraum im 1. OG, Kioskfläche an der Haltestelle etc.]. Die Größe der Mietfläche beträgt ca. [Größe] m².

1.2 Der Mieter nutzt die Räume als [Nutzungszweck, z.B. Einzelhandel, Büro, Gastronomie, Kiosk etc.].

1.3 Die genaue Lage und der Zustand der Räume ist dem Mieter bekannt. [Wahlweise: Die Räume werden im derzeitigen Zustand übergeben. / Die Räume werden vom Mieter auf eigene Kosten nach mit der BSAG abgestimmten Plänen ausgebaut.]

1.4 Ein Lageplan ist als Anlage 1 beigelegt.

§ 2 Mietzeit und Kündigung

2.1 Der Mietvertrag beginnt am [Datum] und wird für einen Zeitraum von [Laufzeit, z.B. 5/10/15/20/30 Jahre] bis zum [Datum] fest vereinbart.

2.2 Nach Ablauf der Festlaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils [1/2/5] Jahr(e), sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von [6/12] Monaten zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.

2.3 Die BSAG ist berechtigt, den Vertrag außerordentlich fristlos zu kündigen, wenn der Mieter

(a) mit der Zahlung des Mietzinses mehr als 2 Monate in Verzug gerät,

(b) den vertraglich vereinbarten Nutzungszweck ohne Zustimmung der BSAG ändert, oder

(c) schwerwiegende Pflichtverletzungen ein Weiterbestehen des Vertrages unzumutbar machen.

2.4 Der Mieter ist berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von [3/6] Monaten zum jeweiligen Monatsende außerordentlich zu kündigen, wenn [Bedingungen für außerordentliche Kündigung durch den Mieter].

2.5 Die Kündigung bedarf der qualifizierten Textform im Sinne von § 8.2.

§ 3 Miete und Nebenkosten

3.1 Die monatliche Kaltmiete beträgt [Betrag] EUR (in Worten: [Betrag in Worten]).

3.2 Zusätzlich zur Kaltmiete zahlt der Mieter eine monatliche Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von [Betrag] EUR.

3.3 Die Gesamtmiete beträgt monatlich [Betrag] EUR.

3.4 Die Miete ist monatlich bis zum 3. Werktag eines jeden Monats im Voraus auf das Konto der BSAG bei der [Name der Bank], IBAN: [IBAN], BIC: [BIC] zu überweisen.

3.5 Als Mietsicherheit hinterlegt der Mieter eine Kautions in Höhe von [Betrag/Anzahl Monatsmieten] EUR, zahlbar vor Übergabe des Mietobjekts.

3.6 Die Kaltmiete ist für einen Zeitraum von [Anzahl] Jahren fest vereinbart. Danach erfolgt eine jährliche Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex (VPI), mindestens jedoch [Prozentsatz] % p.a.

3.7 Die BSAG wird nach § 9 UStG von der Umsatzsteueroption Gebrauch machen. Die Miete versteht sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.8 Die BSAG ist verpflichtet, eine jährliche Abrechnung der Nebenkosten nach den gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen.

§ 4 Mietbedingungen

4.1 Der Mieter nutzt das Mietobjekt ausschließlich zu dem in § 1.2 genannten Zweck. Eine Nutzungsänderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der BSAG.

4.2 Eine Untervermietung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der BSAG nicht gestattet.

4.3 Alle baulichen Änderungen am Mietobjekt bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der BSAG. Die Pläne sind vor Baubeginn vorzulegen.

4.4 Die BSAG ist bei Gefahr im Verzug berechtigt, das Mietobjekt zu betreten.

4.5 Der Mieter ist für die Instandhaltung und den ordnungsgemäßen Zustand des Mietobjekts verantwortlich. Schaufensterflächen sind regelmäßig (mindestens vierteljährlich) zu reinigen.

4.6 Werbung und Außendarstellung des Mieters bedürfen der Genehmigung der BSAG und müssen den Corporate-Design-Vorgaben der BSAG entsprechen.

4.7 [Weitere besondere Bedingungen je nach Nutzungsart – hier ergänzen oder streichen]

§ 5 Beendigung des Mietverhältnisses

Bei Beendigung des Mietverhältnisses sind die Mieträume in ordnungsgemäßigem, besenreinem Zustand zurückzugeben. Vom Mieter vorgenommene bauliche Änderungen sind auf dessen Kosten zurückzubauen, sofern die BSAG nicht schriftlich auf den Rückbau verzichtet.

§ 6 Haftung

6.1 Der Mieter haftet für alle Schäden, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen am Mietobjekt oder an den Einrichtungen der BSAG verursacht werden.

6.2 Die Haftung der BSAG ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit gesetzlich zulässig.

6.3 Die Beseitigung schuldhaft verursachter Schäden hat der Mieter nach Aufforderung in angemessener Frist vorzunehmen.

§ 7 Versicherungen

7.1 Der Mieter ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von [Betrag] EUR abzuschließen und während der gesamten Mietdauer aufrechtzuerhalten.

7.2 Der Nachweis der Versicherung ist der BSAG vor Übergabe des Mietobjekts vorzulegen.

§ 8 Schlussbestimmungen

8.1 Der Vertrag wird wirksam, sobald die Parteien den Vertrag in qualifizierter Textform signiert und ausgetauscht haben.

8.2 „Qualifizierte Textform“ liegt vor, wenn die Erklärung in Textform mit elektronischer Unterschrift abgegeben wird.

8.3 Die Parteien verpflichten sich, Vertragsdokumente dauerhaft zu speichern.

8.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der qualifizierten Textform.

8.5 Gerichtsstand ist Bremen.

8.6 Es gilt deutsches Recht, insbesondere das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

8.7 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

Elektronische Unterschriften

Für den Vermieter (BSAG):

Bremen, den _____

[Name], [Funktion]

[Name], [Funktion]

Für den Mieter:

Bremen, den _____

[Name], [Funktion]

[Name], [Funktion]

Anlagen

Anlage 1: Lageplan der Mietfläche [beifügen]

Anlage 2: Grundriss der Mietfläche [beifügen]

Anlage 3: Übergabeprotokoll [beifügen]

TERM SHEET

Anmietung einer Kioskfläche für Imbiss und Zeitungsverkauf

an der Haltestelle Huckelriede

Stand: 14. März 2026

VERTRAGSPARTEIEN

VERMIETER:

Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft (BSAG)

Flughafendamm 12

28199 Bremen

vertreten durch den Vorstand: Carola Aldag, Thorsten Harder, Claudia Wiest

MIETER:

Scherflein GmbH

Koschnickallee 1234

28203 Bremen

vertreten durch den Geschäftsführer, Henning Wedemeyer

MIETOBJEKT

Lage: Haltestelle Huckelriede (Straßenbahnlinie 4 / Buslinien 26, 27, 51, 53), Bremen-Neustadt

Adresse: Huckelriede / Niedersachsendamm, 28201 Bremen

Fläche: ca. 25 m² Verkaufsfläche + ca. 8 m² Lager- und Nebenräume = 33 m² Gesamtfläche

Nutzung: Betrieb eines Imbiss-Kiosks (Bratwurst, Pommes Frites, Currywurst, Getränke) mit Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf

Zustand: Rohbaustandard mit vorhandenen Anschlüssen (Strom, Wasser, Abwasser, Fettabscheider);
Ausbau und Einrichtung durch Mieter nach abgestimmten Plänen

MIETKONDITIONEN

Monatliche Kaltmiete: 825,00 EUR (entspricht 25,00 EUR/m²) — üblicher Marktpreis für Kioskflächen an ÖPNV-Haltestellen in Bremen

Nebenkostenvorauszahlung: 230,00 EUR (Betriebskosten, Strom, Wasser, Müllentsorgung, Fettabscheider-Wartung)

Gesamtmiete monatlich: 1.055,00 EUR

Zahlungsweise: Monatlich im Voraus, bis zum 3. Werktag auf BSAG-Konto

Bankverbindung:

Sparkasse Bremen

IBAN: DE05 2345 5432 6547 54

BIC: DEUTQXSRTBRE

Kaution: 2.475,00 EUR (3 Monatskaltmieten), zahlbar vor Übergabe

Umsatzsteuer: Die BSAG wird nach § 9 UStG von der Umsatzsteueroption Gebrauch machen. Die Miete versteht sich zzgl. 19% MwSt.

MIETZEIT UND KÜNDIGUNG

Mietbeginn: 01.10.2026

Laufzeit: 5 Jahre fest bis 30.09.2031

Verlängerungsoption: 2 x 3 Jahre nach Wahl des Mieters mit Erklärungsfrist von 6 Monaten vor Ablauf

Ordentliche Kündigung: Während der Festlaufzeit ausgeschlossen; danach mit 6 Monaten Frist zum Monatsende

Außerordentliche Kündigung Mieter: Möglich nach 3 Jahren mit 3 Monaten Frist bei schwerwiegender betrieblicher Umstrukturierung oder dauerhafter Stilllegung der Haltestelle

Mietanpassung: Jährliche Indexierung nach Verbraucherpreisindex (VPI) ab dem 3. Vertragsjahr, mindestens jedoch 1,5% p.a.

SONDERBEDINGUNGEN

Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 06:00–20:00 Uhr; Samstag 07:00–18:00 Uhr; Sonntag 08:00–16:00 Uhr (angepasst an BSAG-Betriebszeiten)

Umbau/Investitionen: Mieter trägt sämtliche Ausbaukosten (geschätzt 35.000–55.000 EUR); Pläne bedürfen der Zustimmung der BSAG

Rückbauverpflichtung: Bei Vertragsende keine Rückbaupflicht für genehmigte Einbauten, die dem Objektstandard entsprechen

Konkurrenzschutz: Die BSAG verpflichtet sich, im Umkreis von 150 Metern an der Haltestelle Huckelriede keine weiteren Imbiss- oder Kioskflächen zu vermieten

Sortiment: Imbissbetrieb (Bratwurst, Pommes Frites, Currywurst, belegte Brötchen, Getränke) sowie Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf; Erweiterung des Sortiments nur mit Genehmigung der BSAG

Gastronomische Auflagen: Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Vorschriften; Fettabscheider ist vom Mieter zu warten; Geruchsbelästigung ist durch geeignete Ablufttechnik zu minimieren

Abfallentsorgung: Der Mieter ist für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle verantwortlich, einschließlich der Sauberhaltung des unmittelbaren Umfelds des Kiosks (Radius 10 Meter)

Werbung/Außendarstellung: Nach Corporate-Design-Vorgaben der BSAG; Außenwerbung genehmigungspflichtig

Versicherung: Der Mieter ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 3.000.000 EUR aufrechtzuerhalten

NÄCHSTE SCHRITTE

Prüfung und Bestätigung des Term Sheets durch beide Parteien bis [Datum]

Due-Diligence-Prüfung durch Mieter (technisch, lebensmittelrechtlich, bauordnungsrechtlich) bis [Datum]

Erstellung und Abstimmung des Mietvertrags bis [Datum]

Vertragsunterzeichnung und Kautionszahlung bis [Datum]

Übergabe der Fläche und Mietbeginn am 01.10.2026

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Term Sheet ist unverbindlich und stellt kein bindendes Vertragsangebot dar. Es dient ausschließlich als Grundlage für die Vertragsverhandlungen. Ein verbindlicher Mietvertrag entsteht erst mit

Unterzeichnung durch beide Parteien gemäß den dann vereinbarten Bedingungen.

Die Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit aller im Rahmen der Verhandlungen ausgetauschten Informationen.

UNTERSCHRIFTEN

Für die BSAG:

Bremen, den _____

[Name], [Funktion]

Für den Mieter:

[Ort], den _____

[Name], [Funktion]